

1505430-18.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505430-18.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505430-18.2021.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3060108/2021 - 89º D.P. JARDIM

TABOAO, 19161845 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS VINICIUS ALVES SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

MARCOS VINICIUS ALVES SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, duas porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como cânhamo ou maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando efetuaram a abordagem do acusado. Efetuada a revista pessoal, foi localizada em poder do acusado dois frascos contendo maconha. Considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida e a condição de usuário assumida pelo acusado, verifica-se que ele a possuía para seu consumo pessoal.

Sem direito, o acusado, aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 95), após a citação

do réu e apresentação de defesa preliminar (fls. 63 e 95). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado. O Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa pediu absolvição por atipicidade e inconstitucionalidade da conduta. Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7), laudo químico toxicológico (fls. 26/7) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial Almerindo Oliveira Barreto Filho disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de uso de droga. Confirmou que abordou o acusado, porque ele demonstrou nervosismo com a presença da guarnição, e com ele encontrou a droga apreendida. Indagado, o réu informou que iria consumir a droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Renan Henrique Cosmo de Oliveira. O réu confessou ter adquirido a droga para seu consumo e que foi abordado pelos policiais enquanto na posse da substância entorpecente.

Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Entendo que não há falar em atipicidade ou inconstitucionalidade do artigo 28 em

questão, pois, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, vale lembrar que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime de conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização"(STJ; HC 90090/DF; Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; DJe 01/02/2010).

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno MARCOS VINICIUS ALVES SOARES como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA